

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2948/2535

นายชำนาญ รวีวรรณพงษ์ ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร

โจทก์

นายวิเชียร วัฒนคุณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม

จำเลย

นายวิเชียร วัฒนคุณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า เนื่องจากคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก และคดีมีความละเอียดอ่อนซับซ้อน ช้อนโดยโจทก์ซึ่งดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารได้ยื่นฟ้องจำเลยซึ่ง ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2535 และนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 23 กันยายน 2535ซึ่งเป็นระยะเวลากระชั้นชิดมาก อีกทั้งจำเลยได้ยื่นคำร้องคัดค้านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนมและผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครพนมทุกคนไว้แล้วว่า เป็นผู้มิผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องในคดีและอาจถูกอ้างเป็นพยานได้ โดยเหตุที่เป็น ผู้รู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งโจทก์เองก็ยอมรับต่อหน้าศาลว่าผู้พิพากษาที่ศาลจังหวัดนครพนมทุกคนมีส่วนได้เสียไม่อาจนั่งพิจารณาพิพากษาคดีได้ จำเลยเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบเรียบร้อย เช่น การจัดชุมนุมทางการเมืองหรือเกิดเหตุร้ายอย่างอื่นด้วยเนื่องจากมีผู้ไม่ปรารถนาดีต่อจำเลยและคณะรัฐมนตรีรวม 5 คน โดยผู้

ว่าจะทำร้ายโดยระเบิดเครื่องบินตามข่าวที่โฆษณา รัฐบาลแถลง จึงขอโอนคดีนี้ไป
พิจารณาที่ศาลอาญา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 26)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
136,326,328,332.

คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 22)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัว
ว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้าย อย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอฟังว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณาหรือน่ากลัว
ว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้าย อย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-รองประธานศาลฎีกาทำการแทนประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ